

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT DISA PRIMA RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA

NOMOR :

DENGAN
PT. PANCA BERSAMA JAYA

TENTANG
PENYEDIAAN IMPLANT, SCREW DAN INSTRUMENT
ORTHOPAEDIC

NOMOR :

Pada hari ini Selasa tanggal bulan tahun **Dua**
..... bertempat di Rumah Sakit PARA PIHAK yang
bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
NIP :
Jabatan : Direktur PT Disa Prima Prima
Alamat :
Telp :
Email : disaprimamedika@gmail.com
Sebagai : PIHAK PERTAMA

2. Nama : **Dadang Wahyudi**
Jabatan : Direktur PT. Panca Bersama Jaya
Alamat : Perum Griya Mapan Sentosa 1A Blok AC/15 Tropodo,
Waru, Sidoarjo
Telp : (031)8664788
Email : ptpancabersamajaya@gmail.com
Sebagai : PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai KEDUA BELAH PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK Dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
PIHAK PERTAMA sebagai pihak manajemen **RS Dharma Husada Probolinggo**, mempunyai kedudukan dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat di lingkungan **Kota Probolinggo**

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

membutuhkan penyediaan implant dan istrument orthopedi secara berkala dan periodik PIHAK KEDUA sebagai penyedia implant dan instrumen orthopedi tersebut di lingkungan **RS Dharma Husada**

KEDUA BELAH PIHAK sepakat dan setuju untuk saling mengikat diri satu dengan yang lain, yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima penunjukan PIHAK PERTAMA untuk bertindak khususnya dalam penyelenggaraan Penyediaan dan Pelayanan Implant dan instrument orthopedi di Rumah Sakit, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut ini:

1. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
2. Foto copy Surat Ijin Usaha Perusahan (SIUP).
3. Foto copy NPWP.
4. Foto copy Izin Pedagang Besar Farmasi – Penyalur Alat Kesehatan (PBF-PAK)
5. Foto copy Perjanjian Kerja Sama antara distributor dan principal terkait.
6. Foto copy STRA dan Surat Izin Kerja Apoteker untuk Apoteker Penanggung Jawab PBF.
7. Foto copy alamat dan denah kantor PBF/PAK
8. Foto copy surat garansi jaminan keaslian produk yang didistribusikan (dari principal)

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan dan membina hubungan yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka perjanjian penyediaan implant dan instrument orthopedi di RS Dharma Husada

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- 1) PIHAK PERTAMA memerlukan implant dan instrument orthopedi yang telah terpakai dengan harga yang telah di sepakati
- 2) PIHAK KEDUA menyediakan implant dan instrument orthopedi ke **RS Dharma Husada** dengan cara Konsinyasi.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban
 - a. Menerima dan memperlakukan dengan baik implan dan instrumen orthopedi yang telah diterima
 - b. Mengembalikan implant dan instrumen orthopaedik yang tidak terpakai pada saat berakhirnya perjanjian kerja sama
 - c. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan implan dan instrumen orthopedi maka PIHAK PERTAMA diharuskan mengganti dengan membayar sesuai harga yang berlaku saat itu
 - d. Membayar implant dan instrumen orthopedi yang telah terpakai
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban
 - a. Mengirim implant dan instrumen orthopedi sesuai dengan permintaan
 - b. Menerima pengembalian implant dan instrumen orthopedi yang tidak terpakai pada saat kerja sama berakhir
 - c. Menerima pembayaran implant dan instrumen orthopaedik sesuai dengan jumlah yang terpakai

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun, terhitung mulai perjanjian ini ditanda tangani.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 5
TARIF DAN BIAYA

1. Tarif dan Biaya yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ditetapkan sesuai dengan harga yang telah disepakati (terlampir)
2. Biaya pengiriman dibebankan pada PIHAK KEDUA
3. Apabila terjadi perubahan tarif, maka biaya-biaya dimaksud akan disesuaikan dengan ketentuan tarif yang berlaku dan PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA

PASAL 6
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul atas pelaksanaan perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- a. PIHAK PERTAMA wajib membayar lunas atas setiap faktur pembelian Alkes Orthopedi yang dibeli dari PIHAK KEDUA dalam tempo 30 (Tiga Puluh) hari.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai Surat Pesanan melalui transfer ke Rekening PIHAK KEDUA pada :

Nama Bank : **BANK BCA**
Nomor Rekening : **381 7777 158**
Atas Nama : **PT. PANCA BERSAMA JAYA**

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 8
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila pelanggaran ini tidak diperbaiki dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tentang pelanggaran tersebut.
- 2) Apabila pada saat perjanjian ini berakhir dan atau diputuskan, masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh KEDUA BELAH PIHAK, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

PASAL 9
FORCE MAJEUR

- 1) Yang dimaksud force majeure dalam kontrak ini adalah keadaan-keadaan diluar kekuasaan salah satu atau KEDUA BELAH PIHAK yang mengakibatkan pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini,yaitu
 - a. Gempa bumi besar, angin rebul (topan),kebakaran besar, hujan terus menerus selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kalender, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang dan keadaan-keadaan lain yang oleh KEDUA BELAH PIHAK dinyatakan sebagai Force Majeur;
- 2) Dalam hal terjadi force majeure dimaksud ayat (1) pasal ini,maka pihak yang mengalami Force Majeuru berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut dan 7 (tujuh) hari kalender setelah berakhirnya peristiwa tersebut.
- 3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan dimaksud ayat (1) pasal ini sebagai Force Majeur.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

PASAL 10

PENUTUP

- 1) Perjanjian ini dibuat ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan, dan sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- 2) Perjanjian ini dilandasi oleh itikad baik dari KEDUA BELAH PIHAK dan dibangun atas dasar kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan KEDUA BELAH PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2

Di Tetapkan :

Tanggal :

PIHAK PERTAMA
Direktur
PT Disa Prima Prima
(RS Dharma Husada)

PIHAK KEDUA
Direktur
PT. Panca Bersama Jaya

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
NIP

Dadang Wahyudi

Paraf	Pihak 1
	Pihak 2